

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 994/2536

นายอารมณ บัญจันทร์

โจทก์

นายหล่อง แซ่เล่า

จำเลย

นายหล่องหรือร้อง แซ่เล่า จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า เป็นฎีกาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคสอง ไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาที่ว่าการที่โจทก์จำเลยตกลงกันในคำทำให้นายธนธรรมกุล
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมาเป็นผู้ชี้ขาดว่าที่พิพาทใครเป็นผู้เช่า แต่ผู้มาชี้ขาดคือนาย
อุดมเผือกรัตน์ ผู้ช่วยสารวัตร บำรุงทางของการรถไฟฯซึ่งไม่ทราบรายละเอียดในข้อ
สัญญาเช่า จึงไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของจำเลยตามคำทำนั้น เป็นปัญหาข้อ
กฎหมาย โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 72)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยและบริวารออกจากที่ดินพื้นที่สีแดงตาม
เอกสารหมาย จ.2 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณย่านสถานีรถไฟท่าเรือร้อย ตำบลท่าเรือ อำเภอ
ท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 69)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 71)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า นายอุดมเผือกรักษ์ผู้ได้รับมอบหมายจาก นายธนุธรรมกุล ไปดูที่พิพาทแล้วเบิกความยืนยันว่า จำเลยเข้าไปอยู่ในที่ดินที่โจทก์ เข้าจากการรถไฟแห่งประเทศไทยจริง จึงพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้จำเลยแพ้คดี ตามคำทำ จำเลยฎีกาทำนองว่านายอุดมเผือกรักษ์มิได้เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก นายธนุธรรมกุล โดยเฉพาะเจาะจง แต่เป็นการมอบหมายตามลำดับชั้น ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของจำเลยตามคำทำ จึงเท่ากับจำเลยโต้เถียงว่านายอุดมเผือกรักษ์ มิได้เป็นผู้รับมอบหมายจากนายธนุ ธรรมกุล ตามคำทำ เป็นการโต้เถียงในปัญหาข้อเท็จจริงมิใช่ปัญหาข้อกฎหมาย คดีนี้เป็นคดีฟ้องขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจาก อสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าในขณะที่ยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท ต้องห้าม ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสอง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า นายอุดมเผือกรักษ์ผู้ได้รับมอบหมายจาก นายธนุธรรมกุล ไปดูที่พิพาทแล้วเบิกความยืนยันว่า จำเลยเข้าไปอยู่ในที่ดินที่โจทก์ เข้าจากการรถไฟแห่งประเทศไทยจริง จึงพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้จำเลยแพ้คดี ตามคำทำ จำเลยฎีกาทำนองว่านายอุดมเผือกรักษ์มิได้เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก นายธนุธรรมกุล โดยเฉพาะเจาะจง แต่เป็นการมอบหมายตามลำดับชั้น ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของจำเลยตามคำทำ จึงเท่ากับจำเลยโต้เถียงว่านายอุดมเผือกรักษ์ มิได้เป็นผู้รับมอบหมายจากนายธนุ ธรรมกุล ตามคำทำ เป็นการโต้เถียงในปัญหาข้อเท็จจริงมิใช่ปัญหาข้อกฎหมาย คดีนี้เป็นคดีฟ้องขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจาก

อสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท ต้องห้าม
ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสอง
ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

(สั่งเวียน รัตนมุง-จองทรัพย์ เทียงธรรม-ถวิล ตริเพชร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>